

Nr. 36 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 17. Februar 1939*R 43 II/525a, Bl. 231–232**Beginn:**Beginn:**Betrifft: Durchführungsverordnungen zum Hitlerjugendgesetz.***1. Vermerk:**

Eine Einigung aller beteiligten Stellen über die beiden Durchführungsverordnungen zum Gesetz über die Hitlerjugend vom 1. Dezember 1936 (Reichsgesetzbl. I S. 993)¹ ist nunmehr erzielt worden. Nach der Besprechung vom 24. Juni 1938² (siehe Vermerk vom 26. Juni 1938³) waren, nachdem der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft seine zunächst geäußerten Bedenken fallengelassen hatte⁴, nur noch zwei Fragen offen, nämlich einmal die Frage, ob die Jungen, die in das NSFK eintreten wollen, schon mit 17 Jahren aus der HJ ausscheiden sollen, und zum anderen die Frage, ob die Mädchen dem BDM bis zum 21. Lebensjahre oder ebenso wie die Jungen nur bis zum 18. Lebensjahre angehören sollen (siehe Vermerk vom 21. Juli 1938⁵). Über die erste Frage haben sich der Jugendführer des Deutschen Reichs auf der einen Seite und der Reichsminister der Luftfahrt und der Führer des NSFK auf der anderen Seite dahin geeinigt, daß das 18. Lebensjahr beibehalten werden soll, die betreffenden Jungen aber mit der Vollendung des 17. Lebensjahres aus der HJ beurlaubt werden sollen (siehe Vermerk vom 23. September 1938⁶), und über die zweite Frage ist, wie der Stellvertreter des Führers mit Schreiben vom 28. Januar⁷ mitteilt, vor kurzem zwischen dem Jugendführer des Deutschen Reichs und dem Stellvertreter des Führers eine Einigung dahin erreicht worden, daß die Mädchen ebenfalls mit dem 18. Lebensjahre aus dem BDM ausscheiden sollen. Gegen den Erlaß der beiden Durchführungsverordnungen bestehen daher keine Bedenken mehr. Den endgültigen Wortlaut der beiden Durchführungsverordnungen habe ich mit dem Gebietsführer Möckel und dem Gefolgschaftsführer Kirsten von der Reichsjugendführung noch einmal durchge-

¹ ARH III, Nr. 194 P. 1. Zu den DVO-Entwürfen s. ARH IV, Nr. 135; ARH V, Nrr. 2, 148.

² ARH V, Nr. 148.

³ Ergebnis-Vm. Kritzingers; ebd. Anm. 1, 10.

⁴ Ebd. Anm. 10. Mit Schreiben an den RMRk vom 5. 7. 1938 hatte der REM eingewilligt, daß die Landjugendarbeit der HJ nicht über DVOn, sondern intern geregelt würde; R 43 II/525a, Bl. 186.

⁵ Ebd. Bl. 191. Der Vm. von LGR Rabe faßte ein Schreiben des RJF v. Schirach vom 6. 7. 1938 (ebd. Bl. 188–190) zusammen, worin dieser gegen die vom StdF geforderte Überführung der 18 Jahre alten BDM-Mitglieder in die NS-Frauenschaft argumentiert hatte: Generell meine er, daß zur Frauenschaft nur (verheiratete) Frauen gehören sollten. „Der Wesensunterschied zwischen einem 20-jährigen Mädchen und einer verheirateten Frau gleichen oder geringeren Alters ist unvergleichlich viel größer als der zwischen jungen Männern verschiedener Altersstufen. – Es scheint mir widersinnig, junge Mädels, die heute im BDM bzw. in unserem Werk ‚Glaube und Schönheit‘ Gymnastik und Sport betreiben, gegen ihren Willen in eine Frauenschaft einzugliedern, deren Hauptgewicht bei den 40- und 50-jährigen Müttern liegt.“ Vor allem gehe ihm beim Abzug dieser Jahrgänge, die derzeit 350 000 Mädchen umfaßten, der Führerinnennachwuchs verloren, weil sich die Begabung zu aktiver Jugendarbeit und das Interesse daran häufig erst um das 18. Lebensjahr zeigten: „Solange nicht die Mittel zur Verfügung stehen, in jedem deutschen Dorf eine volltätliche erzieherische Kraft für den BDM einzusetzen – das wird zweifellos weder heute noch morgen der Fall sein –, kann die Wegnahme unserer ehrenamtlichen älteren Mitarbeiterinnen meine ganze Arbeit zerstören.“ Der StdF hatte sich mit Schreiben an den RMRk vom 12. 8. 1938 seine endgült. Entscheidung Vorbehalten, da sie nicht zu trennen sei von der „allgemeinen Frage des altersmäßigen Aufbaues der Partei und ihrer Gliederungen“, über welche er Hitler noch vortragen wolle: R 43 II/525a, Bl. 199.

⁶ Vm. des LGR Rabe; ebd. Bl. 213. Vorausgehender Schriftwechsel mit RJF, RLUM und Korpsführung des NSFK s. ebd. Bl. 194–198, 201–211.

⁷ Ebd. Bl. 219. Bormann hatte dort Lammers, ohne nähere Begründung, lapidar nur in Kenntnis gesetzt, daß der RJF auf eine Erfassung der Mädchen von 18–21 Jahren durch die künftige BDM-Dienstpflicht verzichtet habe.

sprochen. Dabei ist auch die von dem Stellvertreter des Führers in seinem letzten Schreiben vom 28. Januar 1939 erbetene Ergänzung des § 1 der Ersten Durchführungsverordnung durch einen Absatz 3 des Wortlauts „*Der Jugendführer des Deutschen Reichs untersteht mit der Hitlerjugend der Finanzhoheit der NSDAP*“ erörtert worden⁸. Sachlich bestehen gegen diese Ergänzung keine Bedenken, da die Hitlerjugend die von ihr benötigten Mittel bisher schon von dem Reichsschatzmeister erhält und auch in Zukunft erhalten soll. Der Jugendführer des Deutschen Reichs hat deshalb auch der Ergänzung gegenüber dem Stellvertreter des Führers zugestimmt. Gleichwohl nimmt man in der Reichsjugendführung wegen des Wortes „untersteht“ Anstoß an der Fassung und möchte lieber sagen „Die NSDAP übernimmt die finanzielle Betreuung der gesamten Hitlerjugend.“ Das Reichsfinanzministerium, mit dem der Zusatz ebenfalls besprochen wurde, ist mit der vom Stellvertreter des Führers vorgeschlagenen Fassung einverstanden⁹. Gegen die andere Fassung hat man im Reichsfinanzministerium Bedenken. Da eine Fassungsänderung außerdem wohl eine nochmalige Rückfrage bei dem Stellvertreter des Führers erforderlich machen würde, dürfte es bei der vom Stellvertreter des Führers vorgeschlagenen Fassung verbleiben können.

Herr Kirsten von der Reichsjugendführung brachte ferner den Wunsch vor, in der Zweiten Verordnung im § 1 folgenden Absatz 5 anzufügen:

„(5) Eine Regelung über die Dienstleistung der 18–21jährigen Mädchen im BDM erfolgt durch den Reichsjugendführer im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers.“

Damit solle klargestellt werden, daß Mädchen von 18–21 Jahren, obgleich sie aus der Pflicht-*Staats*-Hitlerjugend ausschieden, freiwillig in der *Partei*organisation Dienst tun könnten. Ich habe erwidert, daß damit wieder die Frage der Altersgrenze für die Mädchen berührt werde. Da der Stellvertreter des Führers nichts von einer solchen Bestimmung geschrieben habe, trüge ich persönliche Bedenken, die Bestimmung ohne erneute Fühlungnahme mit ihm aufzunehmen. Herr Kirsten bat, seinen Vorschlag jedenfalls zum Vortrag zu bringen. Falls ihm ohne erneute Fühlungnahme mit München¹⁰ nicht entsprochen werden könne, wolle er auf die Aufnahme der Bestimmung verzichten. Ich halte die Aufnahme der Bestimmung ohne Zustimmung des Stellvertreters des Führers für bedenklich, da gerade die Altersgrenze der Streitpunkt zwischen ihm und dem Jugendführer war. Da sie nur die *Partei* angeht, ist sie auch nicht unbedingt notwendig¹¹.

Schließlich ist bei der Besprechung die ebenfalls in dem letzten Schreiben des Stellvertreters des Führers angeregte Ergänzung des § 6 Abs. 1 der Zweiten Durchführungsverordnung dahingehend, daß auch die Angehörigen der tschechischen Volksgruppe von der Zugehörigkeit zur Hitlerjugend befreit werden können, zur Sprache gekommen. Diese Ergänzung ist jedoch nicht erforderlich, da das Gesetz über die Hitlerjugend bisher weder in Österreich noch in den sudetendeutschen Gebieten eingeführt ist und es zweckmäßig erscheint, die Ergänzung – außer der tschechischen Volksgruppe müssen nach fernmündlicher Mitteilung des Referenten im Reichsinnenministerium noch für verschiedene andere Volksgruppen in den sudetendeutschen Gebieten wie in Österreich Ausnahmen gemacht werden – im Zusammenhang mit der Einführung des Gesetzes vorzunehmen.

2. Herrn Reichsminister gehorsamst vorgelegt.

Die beigelegten Entwürfe der beiden Durchführungsverordnungen¹² enthalten alle Änderungen, über die man sich in der Besprechung vom 24. Juni 1938 sowie späterhin geeinigt hat. § 1 Abs. 3 der Ersten Durchführungsverordnung hat die vom Stellvertreter des Führers vorgeschlagene Fassung.

⁸ Begründung des StdF (o. Anm. 7): „Damit ist klargestellt, daß der Reichsschatzmeister der NSDAP für die finanziellen Angelegenheiten der gesamten Hitler-Jugend, nicht nur der Stamm-Hitler-Jugend, zuständig ist.“

⁹ Telef. Zustimmung des MR Richter vom 15. 2. 1939: R 43 II/525a, Bl. 220; R 2/12890, unfol.

¹⁰ D. h. mit dem Braunen Haus, der Parteizentrale der NSDAP.

¹¹ In die endgült. Fassung der 2. DVO wurde der Absatz nicht aufgenommen.

¹² R 43 II/525a, Bl. 223–230.

Eine Ausfertigung der Verordnung zur Vollziehung durch den Führer liegt bei¹³.

Kr[itzing]er] R[abe] 17./II.

¹³ Hitler unterschrieb die 1. DVO zum Gesetz über die Hitlerjugend (*Allgemeine Bestimmungen*) und die 2. DVO zum Gesetz über die Hitlerjugend (*JugenddienstVO*) am 25. 3. 1939 (RGBl. I S. 709, 710): Anhang, FV 122*. Fotokopien der Ausfertigungen: R 43 II/525a, Bl. 247–254. Abdruck: MÜLLER-KIPPS. 41–46; mit Kommentar: PFUNDTNER/NEUBERTI d 13 2(a). Aktenmaterial zur Umsetzung, v. a. der Regelung von Finanzfragen: R 2/12890. In der Ostmark und im Sudetengau wurde das HitlerjugendG mit den beiden DVOn erst durch VO vom 18. 6. 1941 (RGBl. I S. 321) eingeführt. Zur prakt. Handhabung der Jugenddienstpflicht und ihrer späteren Verschärfung im Kriegsdienst der HJ s. BUDDRUS, Totale Erziehung I, S. 270–289.

Zitierhinweis

Nr. 36 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 17. Februar 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d036>